

Nota Dispositiva n. 6 del 2 ago 2012

Rif. lettera prot. TRNIT\DRUO\SIGSQ\P\2012\38770 del 2 ago 2012 - Attività di audit



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Sistema Credito: Integrità Sicurezza Qualità

A tutti i Team Leader

p.c. Sicurezze Sistema/Qualità

Oggetto: Attività di audit.

In considerazione della rilevanza assunta dalla materia ambientale, anche ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, in sede di audit - utilizzando le apposite check list - dovrà essere posta la massima attenzione agli aspetti di cui alla nota allegata.

Gli argomenti di cui alla presente saranno oggetto di opportuni approfondimenti nella riunione del 13 settembre pv.

Saluti

Martino A. Rizzo

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con unico azionista soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. soc. Euro 1.854.461.000,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. e P. IVA 00003151003 - R.E.A. 0883041





ALLEGATO PER I TEAM LEADER

A) SCARICHI

1) eventuali scarichi, tramite condotta, in qualunque corpo ricettore (fognatura, corpo idrico superficiale) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose quali quelle provenienti da officine di manutenzione, da impianti di lavaggio rotabili ovvero da scali merci, per i quali non sia stata richiesta la relativa autorizzazione allo scarico.

2) eventuali scarichi analoghi a quelli precedentemente descritti per i quali, seppur ottenuta l'autorizzazione, la stessa sia stata sospesa o revocata a causa di reiterate e/o molteplici inadempienze gestionali delle acque reflue.

eventuali scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall'Autorità competente.

3) eventuali scarichi di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico, di cui alle relative tabelle, ovvero dei limiti più restrittivi fissati dall'Autorità competenti. Tali superamenti potrebbero eventualmente essere correlati, ad esempio, ad una ridotta efficacia degli impianti di depurazione.

4) eventuali violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee: Scarichi di acque reflue direttamente su suolo e sottosuolo, ad esempio, per assenza di sistema fognario ovvero mancato utilizzo dello stesso per rotture e/o interventi di manutenzione. Tali tipologie di scarico sono correlabili essenzialmente alle platee di lavaggio del materiale rotabile.

Si precisa che per acque reflue industriali deve intendersi qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche o di dilavamento. Ne consegue che, quale che sia il suo carattere temporaneo o meno, soltanto un comportamento oggettivo del tutto estraneo alla nozione legislativa di scarico di acque reflue (le immissioni effettuate fuori dal ciclo produttivo senza il tramite di una condotta, come detto) non è soggetta alla preventiva autorizzazione perché ogni immissione diretta tramite un sistema di convogliabilità, ovvero tramite condotta, è sottoposta alla preventiva autorizzazione.

B) RIFIUTI

1) eventuale attività di gestione di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi (ad es. raccolta e trasporto, recupero o smaltimento, commercio o intermediazione)



- senza le prescritte autorizzazioni,
- oppure con le autorizzazioni, ma con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle relative medesime autorizzazioni,
- nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti per le iscrizioni o comunicazioni.

Le attività aziendali più esposte a questo rischio sono quelle industriali e di trasporto rifiuti:

- trasporto rifiuti su rotaia conto proprio e conto terzi ad opera della Divisione Cargo;
- attività di trasporto rifiuti su gomma in conto proprio;

2) eventuale attività di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti non autorizzata, oppure abbandono o deposito di ingenti quantitativi di rifiuti in aree ferroviarie o presso stabilimenti manutentivi senza le deroghe per il deposito preliminare;

3) eventuale smaltimento di rifiuti liquidi conto proprio o conto terzi in depuratori chimico/fisici non autorizzati;

4) eventuale conferimento di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi ad imprese non autorizzate ad effettuare il trasporto, lo smaltimento o il recupero o il commercio e l'intermediazione;

5) eventuale discarica abusiva di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi che concretizza un deposito incontrollato con abbandono indiscriminato di rifiuti, ripetuto ed organizzato senza la prescritta autorizzazione. Le attività aziendali più esposte al rischio sono quelle industriali e i parchi ferroviari.

6) eventuale non osservanza del divieto di miscelazione o diluizione di rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolosità differenti tra loro o di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Le attività aziendali più esposte al rischio sono quelle industriali e di trasporto rifiuti ma potrebbero sussistere in taluni casi per le attività aziendali di tipo commerciale, di servizio o di ufficio.

La miscelazione di rifiuti consiste nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, sì da dare origine ad una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo. Tale attività può avvenire anche in concorso con imprese che effettuano attività di miscelazione di rifiuti non autorizzate;

7) eventuali deposito di rifiuti sanitari pericolosi, non conforme alle indicazioni di cui al DPR n° 254/03. Le attività aziendali più esposte al rischio sono quelle industriali ove sono presenti locali adibiti ad infermeria, ma potrebbero sussistere in taluni casi per tutte le altre attività aziendali di tipo commerciale, di servizio o di ufficio in caso di produzione di rifiuti sanitari pericolosi a seguito di emergenze ovvero in presenza di presidi sanitari utilizzati e/o scaduti;

8) eventuale predisposizione/utilizzo di certificato di analisi non congruo prima e dopo l'avvio del SISTRI relativo alla caratterizzazione del rifiuto da parte del produttore per mezzo di un laboratorio di analisi nel caso vengano fornite a



quest'ultimo informazioni false in merito alla natura, composizione o caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto prodotto. In particolare:

- caricamento sul sistema SISTRI di certificati di analisi non veritieri;
- trasporto di rifiuti con certificato di analisi non veritiero ad opera della Divisione Cargo. Le attività aziendali più esposte al rischio sono quelle industriali e di trasporto rifiuti su ferrovia conto proprio o conto terzi;

9) eventuale trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della Scheda SISTRI o trasporto di rifiuti con copia cartacea della Scheda SISTRI alterata;

10) eventuale effettuazione di spedizione transfrontaliera di rifiuti senza rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento UE 1013/06. In qualità di produttori di rifiuti, le attività aziendali più esposte al rischio sono quelle industriali che producono talune tipologie di rifiuti che debbono essere avviate a smaltimento o recupero fuori del territorio nazionale e che si rivolgono ad altri soggetti speditori/intermediari che organizzano le spedizioni transfrontaliere. Tale attività può avvenire anche in concorso con altri soggetti nel caso di trasporto di rifiuti su ferrovia;

11) eventuale attività organizzata di cessione/ricezione, importazione o esportazione o trasporto di rifiuti effettuata con attività organizzate in continua violazione di autorizzazioni, in assenza di autorizzazioni o con autorizzazioni palesemente illegittime; Le attività aziendali più esposte al rischio sono l'attività di trasporto rifiuti su ferrovia ad opera della Divisione Cargo e, in qualità di produttori di rifiuti, tutte le attività di tipo industriale.

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1) eventuali emissioni in atmosfera con superamento dei limiti o violazioni delle prescrizioni stabilite dalla autorizzazione o dalle Autorità, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria. Le attività aziendali esposte al rischio sono le realtà industriali e manutentive dotate di attività o impianti emissivi, con o senza impianti di abbattimento nonché le altre realtà aziendali, diverse da quelle industriali, dove sono presenti impianti termici civili con potenzialità superiore a 3MW;

2) eventuali violazioni delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono-lesive che abbiano interessato l'avvio ad attività di recupero e riciclo delle sostanze lesive della fascia di ozono o delle apparecchiature che le contengono al termine della loro durata operativa, senza il rispetto delle disposizioni in materia (ad esempio: evitando forme di dispersione nell'atmosfera, tramite soggetti abilitati e centri di raccolta autorizzati). Le attività aziendali più esposte al rischio sono quelle industriali, nonché le altre attività aziendali di tipo commerciale, di servizio o di ufficio dotate di apparecchiature di refrigerazione.

ws 6



condizionamento o antincendio obsolete contenenti ancora i fluidi refrigeranti indicati nel Decreto.

D) GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI E BONIFICA SITI INQUINATI

Eventuale omessa comunicazione e bonifica siti inquinati, in particolare omessa denuncia per riscontro di contaminazione pregressa e/o mancata effettuazione di interventi di bonifica durante operazioni di scavo, per perdita da serbatoi interrati con evidenza contabile, per perdite accidentali durante operazioni di carico/scarico di sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente, per spandimenti di oli e grassi sulla massicciata da materiale rotabile.

L'omessa denuncia e la conseguente mancata bonifica possono essere supportate da certificato di analisi falso. Predisposizione ed utilizzo di falso certificato che attesti il non superamento del CSR.

Le attività aziendali più esposte a rischio sono le officine di manutenzione, gli scali ferroviari, i distributori di gasolio, il materiale rotabile, le strutture ed uffici con impianti di riscaldamento alimentati con combustibili liquidi.

E) TUTELA DEGLI HABITAT

Eventuale esercizio di attività che possono creare fenomeni di persistente inquinamento o deterioramento tali da compromettere un habitat o il suo stato di conservazione all'interno di un sito protetto.

Le attività aziendali più esposte a rischio sono quelle industriali o quelle relative alla gestione dei parchi ferroviari che operano o insistono all'interno o al confine con riserve o aree e parchi protetti (nazionali o regionali).